令和７年６月３日

令和６年(ワ)第１８４７号

被告　村越祐民　殿

（参考送付）原告代理人　荒木謙人　殿

（参考送付）被告市川市代理人　西谷升孝　殿

千葉地方裁判所民事第３部合議４係

裁判長裁判官　　岡　山　忠　広

裁判官　　塚　原　洋

裁判官　　森　谷　拓　朗

事　務　連　絡

標記事件につき、下記のとおり連絡いたします。

記

あなた（被告村越祐民殿）から第２準備書面（令和７年５月７日付け）及び第３準備書面（同月１６日付け）が提出されているところですが、原告の令和７年４月１０日付け「訴えの変更申立書」は、あなたとの関係では、訴えの一部を取り下げる旨の書面（民訴法２６１条３項本文）に当たるところ、記録によれば、同申立書は同月１６日にあなたに送達され、かつ、その翌日から２週間以内（同月３０日まで）にあなたから訴えの一部の取下げに対する異議が述べられていないと認められるので、同申立書による訴えの一部の取下げの効力は既に発生しています（同条５項前段）。つきましては、既に訴えの一部が取り下げられていることを前提として準備書面を提出してください。

以上